



RESUMO

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

por Concurseiro Fora da Caixa





Sumário

Organização da Justiça do Trabalho.....	2
Organização Geral (art. 111 da CF/88)	2
TST – Tribunal Superior do Trabalho (art. 111-A da CF/88).....	2
TRT – Tribunais Regionais do Trabalho (arts. 112 e 115 da CF/88)	2
Competência Territorial (art. 651 da CLT)	3
Jurisdição e Competência da Justiça do Trabalho	3
Competências da Justiça do Trabalho (Art. 114 da CF/88)	3
Jurisprudências cobradas em prova	4
Do Processo em Geral.....	5
Atos, Termos e Prazos Processuais (arts. 770 a 782).....	5
Custas e Emolumentos (arts. 789 a 790-B).....	6
Partes e Procuradores (arts. 791 a 793).....	6
Responsabilidade por Dano Processual (arts. 793-A a 793-D).....	7
Exceções (arts. 799 a 802)	7
Provas (arts. 818 a 830)	8
Decisão e Sua Eficácia (arts. 831 a 836).....	9
Dos Dissídios Individuais	10
Forma de Reclamação e Notificação (arts. 837 a 842)	10
Audiência de Julgamento (arts. 843 a 852)	10
Procedimentos Sumaríssimo (arts. 852-A a 852-I)	11
Inquérito para Apuração de Falta Grave (arts. 853 a 855-A)	12
Jurisdição Voluntária (arts. 855-B a 855-E).....	13
Da Execução.....	14
Execução em geral (arts. 876 a 878)	14
Liquidação da Sentença (art. 879).....	14
Mandado e Penhora (arts. 880 a 883-A)	14
Embargos à execução e sua Impugnação (art. 884).....	15
Recursos Trabalhistas	16
Regras Gerais (art. 899).....	16
Recursos em Espécie no Processo do Trabalho (arts. 893 a 902).....	17
Prescrição no Direito Processual do Trabalho.....	19
Jurisprudências.....	19
Súmulas do STF.....	19
Súmulas do STJ.....	22
Súmulas do TST	23
Orientações Jurisprudenciais do TST (OJ)	28
Extra – Exercícios (TEC).....	29



ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO

ORGANIZAÇÃO GERAL (ART. 111 DA CF/88)



TST – TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (ART. 111-A DA CF/88)



27
Ministros

Brasileiros +
35 ≤ idade ≤ **70**

Notável saber jurídico e
reputação ilibada.

Nomeados pelo Presidente, após aprovação pela
maioria absoluta do Senado.

Quinto constitucional:

1/5 dentre **advogados** e **membros do MPT**
com mais de 10 anos de atividade / exercício.

Demais dentre **JUIZES** dos TRTs, oriundos da
magistratura da carreira, indicados pelo TST.

Compete ao TST **processar e julgar**, ORIGINARIAMENTE, a **reclamação** para a **preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões**.

Funcionarão junto ao TST:

- Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho* (regulamenta cursos para ingresso e promoção)
- Conselho Superior da Justiça do Trabalho*: supervisão **administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial** da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito VINCULANTE.

TRT – TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO (ARTS. 112 E 115 DA CF/88)



Tribunais Regionais do Trabalho – TRT

mínimo 7
juizes

Brasileiros +
30 ≤ idade ≤ **70**

Recrutados, quando possível,
na respectiva região.

Nomeados pelo **Presidente** (*cuidado, no TRT não há aprovação pelo Senado*).

Quinto constitucional:

1/5 dentre **advogados** e **membros do MPT**
com mais de 10 anos de atividade / exercício.

Demais mediante promoção de **JUIZES** do trabalho,
por **antiguidade e merecimento**, *alternadamente*.

Varas do Trabalho: **LEI** criará varas da JT, podendo, nas **comarcas não abrangidas por sua jurisdição**, atribuí-la aos **JUIZES de DIREITO**, com recurso para o respectivo TRT.

Descentralização: os TRTs PODERÃO constitui Câmaras regionais, a fim de assegurar pleno acesso à justiça.

Justiça itinerante: os TRTs INSTALARÃO justiça itinerante, com realização de audiências e demais funções jurisdicionais, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.



COMPETÊNCIA TERRITORIAL (ART. 651 DA CLT)

Antes de começar, importante ressaltar que as “Juntas de Conciliação e Julgamento”, nada mais são do que as atuais “Varas do Trabalho”. A competência das Varas é muito cobrada em prova. Portanto, atente-se ao esquema abaixo.

STJ (Súmula 10): instalada a junta de conciliação e julgamento, CESSA a competência do juiz de direito em matéria trabalhista, inclusive para a execução das sentenças por ele proferidas.

REGRA GERAL

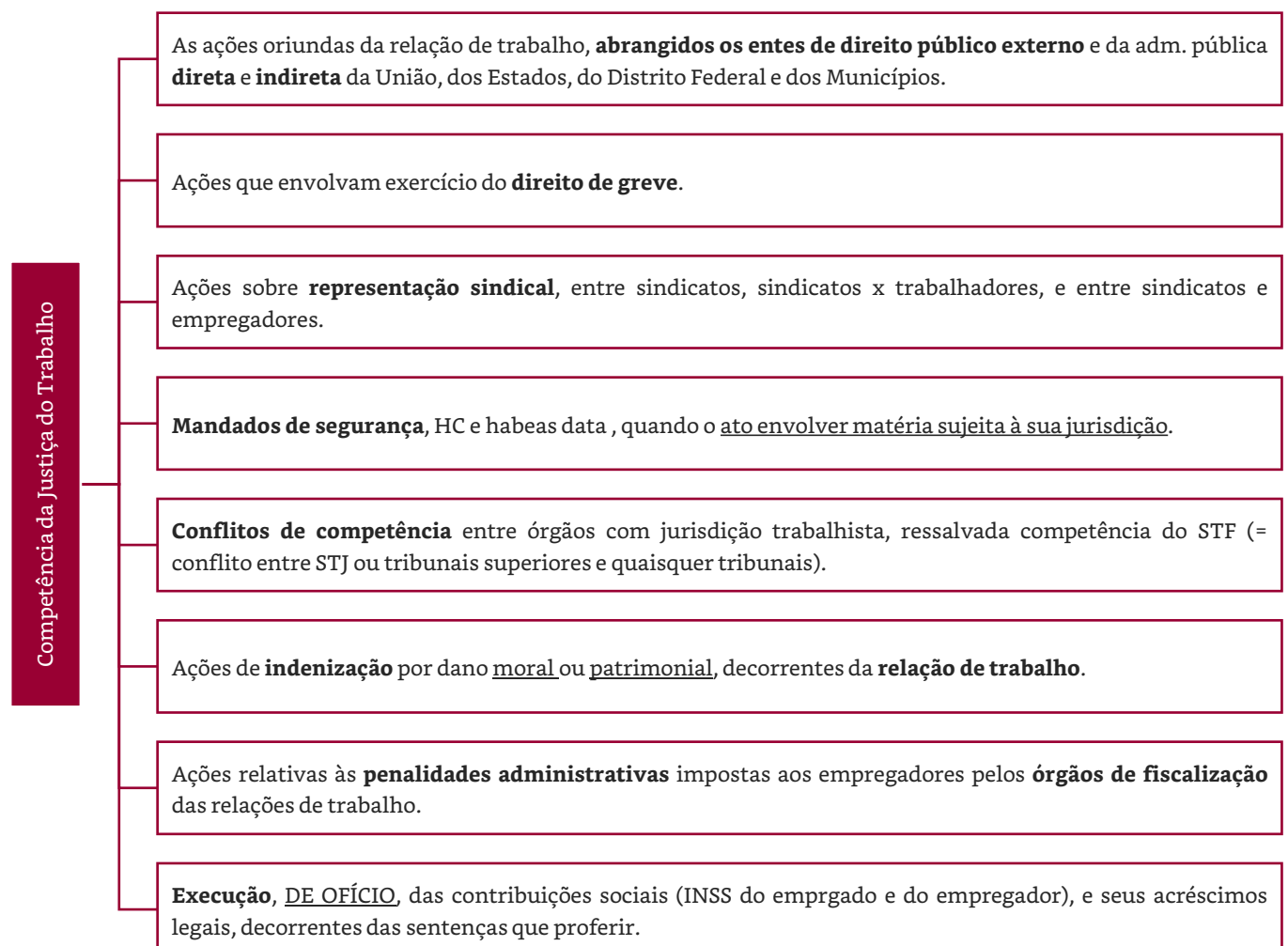
A competência é determinada pela localidade **ONDE O SERVIÇO É PRESTADO** ao empregador, *ainda que tenha sido contratado noutra local ou no estrangeiro*.

EXCEÇÕES

Agente ou viajante comercial	1) Competente a Vara onde a empresa tenha <u>agência / filial</u> E o <u>empregado esteja subordinado</u> . 2) Caso não haja Vara, será competente a Vara do <u>domicílio do empregado ou local mais próximo</u> .
Atividade fora do local de contratação	Foro da celebração do contrato <u>OU</u> no da prestação dos respectivos serviços .
Dissídios em agência ou filia estrangeira	Aplica-se as regras, <u>desde que</u> : empregado BRA + NÃO HAJA convenção internacional contrária.

JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO

COMPETÊNCIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO (ART. 114 DA CF/88)





Negociação Coletiva

- Se **FRUSTRADA**, partes podem eleger árbitros.
- Se qualquer das partes **RECUSAR-SE** à negociação coletiva ou arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito.

Greve de atividade essencial

Havendo de greve em atividade essencial, **com possibilidade de lesão do interesse público**, o MPT poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.

JURISPRUDÊNCIAS COBRADAS EM PROVA

STF (Súmula Vinculante 12): A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de **acidente de trabalho** propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da EC 45/04.

STF (Súmula Vinculante 23): A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar **ação possessória** ajuizada em decorrência do **exercício do direito de greve** pelos trabalhadores da iniciativa privada.

STF (Súmula 736): Compete à justiça do trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à **segurança, higiene e saúde** dos trabalhadores.

STJ (Súmula 137): Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar ação de **servidor público municipal**, pleiteando direitos relativos ao vínculo estatutário.

STJ (Súmula 218): Compete à Justiça dos Estados processar e julgar ação de **servidor estadual** decorrente de direitos e vantagens estatutárias no exercício de **cargo em comissão**.

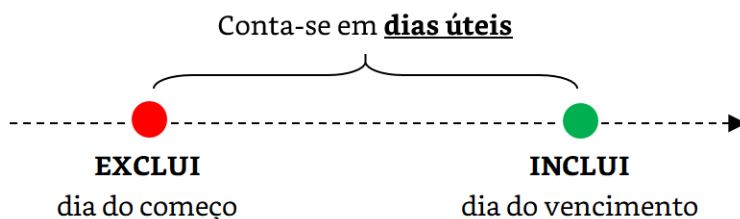


DO PROCESSO EM GERAL

ATOS, TERMOS E PRAZOS PROCESSUAIS (ARTS. 770 A 782)

	<u>Publicidade dos atos processual</u>: é a regra, SALVO quando determinar o interesse social (art. 770)
	Horário de realização dos ATOS PROCESSUAIS: dias ÚTEIS, das 06:00 às 20:00 (art. 770) A PENHORA poderá realizar-se em domingo ou dia feriado, mediante AUTORIZAÇÃO EXPRESSA do juiz ou presidente (§ único). PEGADINHA No NCPC art. 212, §2º a penhora poderá ser realizada período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário INDEPENDENTEMENTE de autorização judicial.
	As AUDIÊNCIAS dos órgãos da Justiça do Trabalho (art. 813): - Serão PÚBLICAS e realizadas em dias ÚTEIS previamente fixados, entre 08:00 e 18:00 NÃO podem ultrapassar 5 horas seguidas, SALVO quando houver matéria urgente Se, até 15 min após a hora marcada (art. 815, §1º) Juiz ou presidente não houver COMPARECIDO: Presentes poderão retirar-se; - Ocorrido deverá constar do livro de registro das audiências. Se, até 30 min após a hora marcada (art. 815, §§ 2º e 3º) Audiência, injustificadamente, não houver sido INICIADA: - As partes e os advogados poderão retirar-se, consignando seus nomes; - Ocorrido deverá constar do livro de registro das audiências; - A audiência deverá ser remarcada pelo juiz ou presidente para a data mais próxima possível, VEDADA aplicação de qualquer penalidade às partes.

Contagem dos Prazos (art. 775)



Prorrogação pelo tempo estritamente necessário:

- Quando **juízo entender necessário**.
- Força maior**, devidamente comprovada.

Ao juízo **incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção de prova**, adequando-os às necessidades do conflito.

Suspensão dos Prazos (art. 775-A)

SUSPENDE-SE o curso do prazo processual entre 20/12 e 20/01, **inclusive**.

Não confundir com o recesso do judiciário federal (que se aplica aos servidores), entre 20/12 e 06/01, previsto no art. 62 da Lei 5.010/66.

Durante a suspensão do prazo, **NÃO SE REALIZARÃO** audiências nem sessões de julgamento.



CUSTAS E EMOLUMENTOS (ARTS. 789 A 790-B)

Pagamento das Custas (art. 789)

- Quem deve pagar? A parte **VENCIDA** (= que perdeu)
- Quando deve pagar? Em regra, **APÓS o trânsito em julgado**.

No caso de **RECURSO**, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento **dentro do prazo recursal**.

- Quanto deve pagar?

Mínimo: R\$ 10,64

Valor Base: **2%**

Máximo: 4x teto do RGPS

Sempre que houver **ACORDO**, *se de outra forma não for convencionado*, o pagamento caberá em **PARTES IGUAIS**.

Tratando-se de **empregado** que não tenha obtido o benefício da justiça gratuita, ou isenção de custas, o **sindicato** que houver intervindo no processo **responderá solidariamente** pelo pagamento das custas devidas (art. 790, §1º).

Beneficiário da Justiça Gratuita (art. 790)

É **FACULTADO** aos **juizes** conceder, a **REQUERIMENTO** ou de **OFÍCIO**, o benefício da justiça gratuita, *inclusive* quanto a traslados e instrumentos, para quem recebe **salário ≤ 40% do teto do RGPS** (§3º).

Isenção das Custas (art. 790-A)

- ✓ **Beneficiários** de Justiça Gratuita.
- ✓ **União, Estados, DF** os **Municípios**.
- ✓ **Autarquias** e **Fundações Públicas** que **NÃO** explorem atividade econômica.
- ✓ **Ministério Público do Trabalho** (MPT).

Isenção **não alcança** as **entidades fiscalizadoras do exercício profissional**.

Isenção **NÃO exige** U, E, DF, M, Autarquias e Fundações da **obrigação de reembolsar** as **despesas** judiciais da vencedora.

PARTES E PROCURADORES (ARTS. 791 A 793)



Jus Postulandi

Os **empregados** e os **empregadores** **PODERÃO RECLAMAR PESSOALMENTE** perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final (art. 791).

São **EXCEÇÕES** ao *jus postulandi* (AMARA):

A ção Rescisória	M andado de Segurança	A ção Cautelar	R ecurso ao TST	A cordos extrajudiciais homologados
----------------------------	---------------------------------	--------------------------	---------------------------	---

Representação (§1º): nos dissídios **individuais** os empregados e empregadores **poderão fazer-se representar por intermédio do sindicato, advogado, solicitador, ou provisionado**, inscrito na OAB.

- A constituição de procurador poderá ser efetivada, **mediante simples registro em ata de audiência** (§3º)
- **Menor de 18 anos**: reclamação feita pelos representantes legais e, *na falta deles* pela **Procuradoria da Justiça do Trabalho**, pelo **sindicato**, pelo **MP estadual** ou **curador nomeado em juízo** (art. 793).



Honorários (art. 791-A)

Ao advogado, *ainda que atue em causa própria*, serão **DEVIDOS honorários de sucumbência**.

Valor: **5% a 15%**

Base de Cálculo: valor que resultar da **liquidação da sentença**, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa.



- Também devidos nas **ações contra a Fazenda Pública** e nas que a **parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato**.
- São devidos honorários de sucumbência na **reconvenção**
- Procedência parcial: juízo ARBITRARÁ honorários sucumbência recíproca, **VEDADA a compensação entre os honorários**.

RESPONSABILIDADE POR DANO PROCESSUAL (ARTS. 793-A A 793-D)

Considera-se **LITIGANTE DE MÁ-FÉ** aquele que (art. 793-B):

- ◇ Deduzir pretensão ou defesa **contra texto expresso de lei** ou **fato** incontroverso
- ◇ **Alterar a verdade** dos fatos
- ◇ Usar do processo para conseguir **objetivo ilegal**
- ◇ Opuser **resistência injustificada** ao andamento do processo
- ◇ Proceder de modo **temerário** em qualquer incidente ou ato do processo
- ◇ Provocar **incidente** manifestamente **infundado**
- ◇ Interpuser **recurso** com intuito manifestamente **protelatório**.

EXCEÇÕES (ARTS. 799 A 802)

Nas causas trabalhistas, somente podem ser opostas, com suspensão do feito, as **exceções** de **SUSPEIÇÃO** ou **INCOMPETÊNCIA**, sendo as demais alegadas como matéria de defesa (art. 799).

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

Decore o fluxo esquematizado do art. 800 abaixo para não errar nenhuma questão de prova!

- 1 Reclamante ajuíza a ação.
- 2 O reclamado é então notificado e entende que o juízo não tem competência territorial.
- 3 Reclamado tem **5 dias**, contados da notificação, para apresentar a exceção de incompetência territorial.
 - ▶ Ela deve ser apresentada ANTES da audiência, em peça autônoma
- 4 Protocolada a petição, será **SUSPENSO** o processo e **não se realizará a audiência**, até que se resolva a exceção.
- 5 Autos serão **imediatamente** conclusos ao juiz.
- 6 Juiz **INTIMARÁ** reclamante e, se existentes, os litisconsortes, para manifestação em **5 dias**.
- 7 Se juiz entender **necessária produção de prova oral**, designará audiência.
 - ▶ Excipiente e suas testemunhas podem ser ouvidas por precatória.
- 8 **DECIDIDA a exceção**, o processo retomará seu curso, com a designação de audiência, a apresentação de defesa e a instrução processual **perante o juízo competente**.
- 9 **Recurso:**
 - Autos ficaram no mesmo TRT?* Parte não poderá recorrer de imediato.
 - Autos remetidos para outro TRT?* Cabe recurso ordinário, em 8 dias (Súmula 214 do TST).



SUSPEIÇÃO

Juiz é **obrigado a dar-se por suspeito**, e pode ser recusado, pelos seguintes motivos, em relação à pessoa dos litigantes (*art. 821*):

- INIMIZADE pessoal OU AMIZADE ÍNTIMA
- PARENTESCO por consanguinidade ou afinidade até o 3º grau civil;
- INTERESSE particular na causa.

Apresentada a exceção de suspeição, o juiz ou Tribunal designará **audiência** dentro de **48 horas**, para instrução e julgamento da exceção (*art. 802*).

PROVAS (ARTS. 818 A 830)

ÔNUS DA PROVA

O ônus da prova incumbe (*art. 818*):

RECLAMANTE quanto ao **fato CONSTITUTIVO** de seu direito

RECLAMADO quanto à existência de **fato IMPEDITIVO**, **MODIFICATIVO** ou **EXTINTIVO** do direito do reclamante

Inversão do Ônus

- Impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo;
- Maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

Juízo **PODE** atribuir o **ônus da prova de modo diverso**, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (§1º)

A decisão deverá ser proferida antes da abertura da instrução e, a **REQUERIMENTO** da parte, **implicará o ADIAMENTO da audiência e possibilitará provar os fatos** por qualquer meio em direito admitido (§2º).

DEPOIMENTO



Uso de **INTÉRPRETE** nomeado pelo juiz ou presidente (*art. 819*):

- Partes e testemunhas que não falem língua nacional.
- Depoimento de surdo-mudo ou mudo que não saiba escrever.
- Despesa: corre por conta da parte **sucumbente**, **SALVO** beneficiário de justiça gratuita.

As partes e testemunhas serão **inquiridas** pelo juiz ou presidente, **podendo ser REINQUIRIDAS**, por seu intermédio, a requerimento dos vogais, das partes, seus representantes ou advogados (*art. 820*).

DOCUMENTOS



O documento em cópia oferecido para prova **PODERÁ** ser **declarado autêntico** pelo **próprio advogado**, sob sua responsabilidade pessoal (*art. 830*).



TESTEMUNHAS



- Comparecimento: **INDEPENDENTEMENTE** de notificação ou intimação (*art. 825*).
- NÃO comparecimento: **INTIMADA**, ficando sujeita à **condução coercitiva** (*art. 825, §único*).
- Testemunha **NÃO** poderá sofrer qualquer desconto pelas faltas ao serviço (*art. 822*).



Quantidade de Testemunhas

Procedimento Comum (<i>art. 821</i>)	Inquérito para apurar falta grave (<i>art. 821</i>)	Procedimento Sumaríssimo (<i>art. 852-H, §2º</i>)
Até 3 testemunhas para cada parte	Até 6 testemunhas para cada parte.	Até 2 testemunhas para cada parte

DECISÃO E SUA EFICÁCIA (ARTS. 831 A 836)



- **Decisão** será **proferida** depois de rejeitada pelas partes a proposta de **conciliação**¹ (*art. 831*)
- Decisão sempre **mencionará as custas** (*art. 832, §2º*)
- Existindo evidentes erros de digitação ou cálculo, poderão ser corrigidos de ofício antes da execução, a requerimento dos interessados ou da PJT.

¹Conciliação: **o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível**, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições devidas (*art. 831, §único*).



DOS DISSÍDIOS INDIVIDUAIS

FORMA DE RECLAMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO (ARTS. 837 A 842)

A reclamação pode ser escrita¹ ou verbal (art. 840). E quem pode apresentá-la (art. 839)?

- Empregados e empregadores, pessoalmente, ou por seus representantes, e pelos sindicatos de classe;
- Procuradorias Regionais da Justiça do Trabalho.

¹Sendo **ESCRITA**, deverá conter o **pedido**, que **deverá** ser **CERTO, DETERMINADO** e indicando seu **VALOR** (art. 839, §1º).



Pluralidade de Reclamações (art. 842)

Caso haja **identidade de matéria**, poderão ser ACUMULADAS num só processo, se se tratar de **empregados da mesma empresa** ou estabelecimento.

Recebimento e Notificação (art. 841)

- 1) Reclamação é recebida e protocolada;
- 2) Escrivão ou secretário remete 2ª via ao reclamado em **48h**, notificando-o ao mesmo tempo para comparecer à audiência;
- 3) A audiência será a primeira desimpedida, depois de **5 dias**.

Desistência da Ação (art. 841, §3º): Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante **NÃO PODERÁ**, sem o consentimento do reclamado, **desistir** da ação.

AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO (ARTS. 843 A 852)

Empregado:

No caso de Reclamatórias Plúrimas ou Ações de Cumprimento, **poderão** ser **representados** pelo **Sindicato** da categoria.

Empregador:

FACULTADO ao empregador fazer-se **substituir** pelo **GERENTE**, ou qualquer outro **PREPOSTO** (**não precisa ser empregado**) que tenha conhecimento do fato, e cujas declarações obrigarão o proponente.

Procedimentos na Audiência

- 1) Aberta a audiência, o juiz ou presidente **PROPORÁ a conciliação** (art. 846).
- 2) *Sem acordo?* Reclamado tem **20 min** para defesa, que pode ser apresentada por **escrito** até a audiência (art. 847).
- 3) Terminada a instrução, poderão as partes **aduzir razões finais**, em até 10 min cada (art. 850).
- 4) Juiz ou presidente **renovará a proposta de conciliação**, e não se realizando, será proferida a decisão (art. 850).

A audiência de julgamento **será CONTÍNUA**. Se não for possível concluí-la no mesmo dia, juiz marcará a sua continuação para a primeira desimpedida, independentemente de nova notificação (art. 849).



REVELIA



A revelia no processo do trabalho ocorre quando reclamado não comparece à audiência. Já no CPC, ela ocorre quando, citado, o réu não se defende. Muita atenção, pois esse assunto é **MUITO COBRADO** em prova.

Não Comparecimento (art. 844)

Reclamado

Importa **REVELIA + CONFISSÃO** quanto à **matéria de fato**. Entretanto, não se produz esse efeito se:

1. Havendo pluralidade de reclamados, **algum** deles **contestar** a ação.
2. Litígio versar sobre direitos indisponíveis.
3. Petição inicial não acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato.
4. Alegações de fato do reclamante forem inverossímeis ou em contradição com prova nos autos.

Ainda que ausente o reclamado, **presente o advogado** na audiência, serão **aceitos a contestação** e os **documentos** eventualmente apresentados.

Reclamante

Importa **ARQUIVAMENTO**

Reclamante condenado ao pagamnto das custas, **AINDA QUE** beneficiário da justiça gratuita, *salvo se comprovar, em 15 dias, que ocorreu motivo legalmente justificável*.

O **pagamento** das custas é **CONDIÇÃO** para a propositura de **nova demanda**.

PROCEDIMENTOS SUMARÍSSIMO (ARTS. 852-A A 852-I)

Procedimento Ordinário	Procedimento Sumaríssimo	Procedimento Sumário ¹
Acima de 40 salários-mínimos	Até 40 salários-mínimos	Até 2 salários-mínimos

¹Também denominado “de alçada”, é regulado pela Lei 5.584/70 (fora do âmbito da CLT).

PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO



Estão **EXCLUÍDAS** do procedimento sumaríssimo (art. 852-A cc *Súnico*)

- ✗ Ações e Dissídios **COLETIVOS**.
- ✗ Inquérito para apuração de **FALTA GRAVE**.
- ✗ Demandas em que é parte **Adm. Pública** direta, autárquica e fundacional.

Pedido e Citação (art. 852-B)

Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo:

- Pedido: deverá ser **certo ou determinado**, **indicará o valor** correspondente e o **nome e endereço do reclamado**.
- Citação: **não** se fará por **EDITAL**.

O **não atendimento**, pelo reclamante, dos dispostos acima **importará no ARQUIVAMENTO** da reclamação e **CONDENAÇÃO** ao pagamento de **custas** sobre o valor da causa.



Audiência (art. 852-C e 852-H, §7º)

- Audiência: demandas **instruídas e julgadas** em **AUDIÊNCIA ÚNICA**, no prazo de 15 dias.
- Interrupção: o **prosseguimento** e a solução dar-se-ão em **até 30 dias**, salvo motivo relevante justificado pelo juiz.

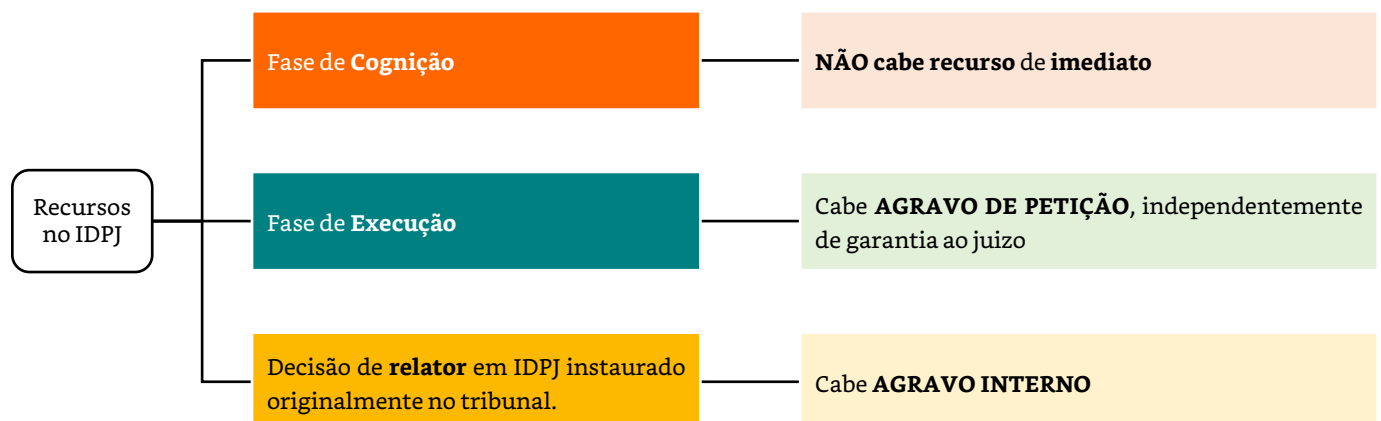
Provas (art. 852-H)

- Todas as provas serão **produzidas na audiência** de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente.
- Testemunhas: **máximo 2** para cada parte, comparecendo independentemente de intimação.
- Intimação de testemunha: se, **comprovadamente convidada**, não comparecer. Pode ser conduzida coercitivamente.
- Prova Técnica: somente quando a **prova do fato o exigir**, ou for **legalmente imposta**.

INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE (ARTS. 853 A 855-A)

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ)

O IDPJ, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, **APLICA-SE** aos processos trabalhistas (art. 855-A). Da **decisão interlocutória** que acolher ou rejeitar o incidente cabem os seguintes recursos (§1º):



Observações:

- ▶ A instauração do incidente **SUSPENDERÁ** o processo.
- ▶ Instaurado o incidente, sócio / PJ será citada abrindo-se o prazo de **15 dias** para defesa.



JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (ARTS. 855-B A 855-E)

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL



O acordo extrajudicial é realizado entre Empregado e Empregador, e os próprios interessados constroem juntos os termos da negociação, submetendo à homologação em Juízo. Assunto **MUITO COBRADO** em prova.

Homologação de acordo extrajudicial (art. 855-B):

- Iniciado por petição CONJUNTA
- OBRIGATÓRIA a representação das partes por **advogado**.
- Advogado **NÃO pode ser comum às partes**.
- Ao trabalhador é FACULTADA assistência pelo advogado do sindicato

Processo (art. 855-D):

1. Petição é distribuída;
2. Juiz **analisará** o acordo no prazo de **15 dias**;
3. **Audiência** designada apenas se juiz entender necessário;
4. Sentença **PROFERIDA**

Prescrição (art. 855-E)

- A petição de homologação **SUSPENDE** o prazo prescricional da ação **quanto aos direitos nela especificados**.
- O prazo **VOLTARÁ A FLUIR** no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo.

O acordo **NÃO PREJUDICA** o prazo de 10 dias – nem a multa por inobservância – previsto para (arts. 855-C cc 477, §§ 6º e 8º):

1. A entrega, ao empregado, de documentos que comprovem a comunicação da extinção do contratual aos órgãos oficiais.
2. O pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação.



DA EXECUÇÃO

EXECUÇÃO EM GERAL (ARTS. 876 A 878)

Quem é o responsável por promover a execução?

A execução será **promovida pelas PARTES**, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo Presidente do Tribunal **apenas nos** casos em que as partes **não estiverem representadas por advogado**.

A Justiça do Trabalho executará, **de OFÍCIO**, as **Contribuições Sociais** (INSS do empregado e do empregador), e seus acréscimos legais, nas sentenças que proferir e dos acordos que homologar (*art. 876, §único*).

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA (ART. 879)



A liquidação da sentença tem como objetivo **dar valor** à uma sentença ILÍQUIDA (sem valor), ou seja, ela é utilizada para apurar a quantidade certa de valor da condenação.

Sendo **ILÍQUIDA** a sentença exequenda, **ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação**, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos (*art. 879*).

- Na liquidação, **NÃO se pode modificar / inovar** a sentença liquidanda **nem discutir matéria** da causa principal (§1º).
- Tornada líquida, juiz **DEVERÁ** abrir prazo comum de **8 dias para as partes impugnarem**, sob pena de preclusão (§2º).
- Elaborada a conta pela parte / órgãos da JT, juiz **intima União** para manifestação, em **10 dias**, sob pena de preclusão (§3º).

MANDADO E PENHORA (ARTS. 880 A 883-A)

Citação do Executado (*art. 880*)

Requerida a execução, juiz / presidente **mandará expedir** mandado de **citação**, para que se **cumpra a decisão / acordo** no prazo, modo e cominações estabelecidas.

Tratando-se de **pagamento em dinheiro**, inclusive contribuições sociais à União, deverá ser feita **em 48h OU garantida a execução**, sob pena de penhora.

E se o executado não for encontrado? Se procurado por 2x no espaço de **48h**, cita-se por **EDITAL**, em jornal oficial, OU na falta deste, afixado na sede da Junta ou Juízo, **durante 5 dias** (§3º).

Pagamento (*art. 881*)

O pagamento será feito perante escrivão ou secretário **lavrando-se termo de quitação, em 2 vias, assinadas** pelo exequente, pelo executado e pelo mesmo escrivão / secretário, entregando-se a 2ª via ao executado e juntando-se a outra ao processo.

Garantia à Execução (*art. 882*)

O executado que **não pagar** a importância reclamada **poderá GARANTIR a execução mediante**:

- Depósito** da quantia correspondente, *atualizada* e acrescida das despesas processuais;
- Apresentação de **seguro-garantia** judicial;
- Nomeação de bens** à penhora, observada a ordem do art. 835 CPC.



Protesto / Negativação (art. 883-A)

A decisão transitada em julgado só poderá ser levada a **PROTESTO** ou gerar **INSCRIÇÃO** em órgão de proteção ao crédito / BNDT, após 45 dias, a **contar da citação** do executado, se **não houver garantia** do juízo.

EMBARGOS À EXECUÇÃO E SUA IMPUGNAÇÃO (ART. 884)



Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o **executado 5 dias** para apresentar **EMBARGOS**, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação (art. 884).

Matéria de Defesa (§1º): **RESTRITA** às alegações de cumprimento da **decisão** ou do **acordo**, **quitação** ou **prescrição da dívida**.

Arrolamento de Testemunhas (§2º): juiz poderá marcar **audiência** para produção de provas, realizada dentro de **5 dias**.

Impugnação da Sentença de Liquidação (§3º): **somente** nos embargos à penhora, cabendo ao exequente igual direito e prazo.

Inexigibilidade do título judicial (§5º): quando fundado em lei ou ato normativo declarados **inconstitucionais** pelo STF ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a CF/88.

Exigência de Garantia ou Penhora (§6º): **NÃO SE APLICA** às entidades filantrópicas e/ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições.



RECURSOS TRABALHISTAS

REGRAS GERAIS (ART. 899)

Os recursos serão interpostos **por simples petição** e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a penhora.

Depósito Recursal

Realizado em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança.

Redução do Depósito Recursal pela METADE

- Entidades sem fins lucrativos
- Microempresa e empresa de pequeno porte (ME / EPP)
- Microempreendedor individual (MEI)
- Empregador doméstico



ISENÇÃO do Depósito Recursal

- ✗ Entidades filantrópicas
- ✗ Empresas em recuperação judicial (aplica-se também à massa falida)
- ✗ Beneficiários da justiça gratuita
- ✗ União, Estado, DF, Municípios, suas Autarquias e Fundações de direito público

Obs: no ato de interposição do **agravo de instrumento**, o depósito recursal = 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar.

Súmula TST 128, I: É ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal, integralmente, em relação a cada novo recurso interposto, **sob pena de deserção**. Atingido o valor da condenação, nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso.

Tabela auxiliar de prazos recursais (todos em dias úteis):

Recurso	Prazo
Recurso Ordinário	8 dias
Recurso de Revista	
Embargos	
Agravo de Instrumento	
Agravo de Petição	
Recurso Adesivo	
Recurso Extraordinário	15 dias
Embargos de Declaração	5 dias



RECURSOS EM ESPÉCIE NO PROCESSO DO TRABALHO (ARTS. 893 A 902)

Art. 893, §2º: A **interposição de recurso para o STF** não prejudicará a execução do julgado.

Recursos em Espécie

Embargos (art. 894)

1

No **TST** cabem embargos, no prazo de **8 dias**:

- ▶ De decisão não UNÂNIME de julgamento que *conciliar, julgar ou homologar conciliação* em dissídios coletivos que excedam a competência territorial dos TRTs e estender ou rever as sentenças normativas do TST, nos casos previstos em lei.
- ▶ Das decisões das TURMAS que *divergirem entre si* ou das decisões proferidas pela SEÇÃO de Dissídios Individuais, ou **contrárias a súmula** ou **orientação jurisprudencial** do TST ou Súmula Vinculante do STF.

Recurso Ordinário (art. 895)

Cabe RO para a **instância superior** das decisões DEFINITIVAS ou TERMINATIVAS, no prazo de **8 dias**:

- ▶ Das das **Varas e Juízos**.
- ▶ Dos **TRTs**, em processos de sua competência originária, nos dissídios individuais ou coletivos.

Recurso de Revista (art. 896)

2

Cabe Recurso de Revista para Turma do TST das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio **INDIVIDUAL**, pelos TRTs, quando:

- ▶ Derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação DIVERSA da que lhe houver dado outro TRT, no seu Pleno ou Turma, ou a Seção de Dissídios Individuais do TST, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula vinculante do STF.
- ▶ **Derem ao mesmo dispositivo** de lei estadual, Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do TRT prolator da decisão recorrida, interpretação DIVERGENTE, na forma da alínea a.
- ▶ Proferidas com VIOLAÇÃO literal de disposição de lei federal ou AFRONTA direta e literal à CF/88.

Agravo (art. 897)

3

Cabe agravo no prazo de **8 dias**:

- ▶ De petição, das decisões do JUÍZ ou PRESIDENTE, nas execuções;
- ▶ De instrumento, dos despachos que **DENEGAREM a interposição de recursos**.



Embargos de Declaração (art. 897-A)

Interrompem o prazo para outros recursos, por qualquer das partes, **SALVO** se intempestivo, irregular a representação ou ausente sua assinatura. Características:

- Prazo: **5** dias
- Julgamento: **primeira audiência** ou sessão subsequente a sua apresentação.
- Efeito modificativo**: omissão / contradição e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Somente pode ocorrer efeito modificativo em virtude da correção de vício na decisão embargada **E** desde que ouvida a parte contrária, em 5 dias.

Rito Sumaríssimo: só cabe o Recurso de Revista quando houver:

- Contrariedade a **súmula TST**
- Contrariedade a **Súmula Vinculante do STF**
- Violação direta** CF/88

Execução: na execução de sentença de decisão proferida por TRTs ou suas Turmas somente cabe Recurso de Revista **na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal**.

Execução: na execução fiscal e nas controvérsias da fase de execução que **envolvam CNDT**, cabe Recurso de Revista:

- Violação à lei federal
- Divergência jurisprudencial
- Ofensa à CF/88

Análise de transcendência, pelo TST, dos reflexos econômicos, políticos, sociais ou jurídicos (art. 896-A)

Indicador	
Econômico	O elevado VALOR da causa.
Político	O DESRESPEITO da instância recorrida à jurisprudência sumulada do TST ou STF.
Social	A postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado .
Jurídico	A existência de QUESTÃO NOVA em torno da interpretação da legislação trabalhista.

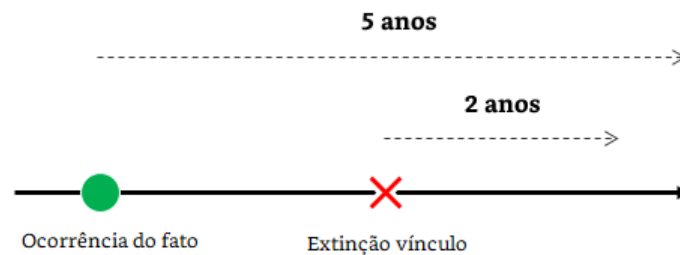
Relator poderá, *monocraticamente*, **denegar** seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, **cabendo AGRAVO desta decisão para o colegiado**.

Agravo de Petição: **só recebido** quando o **agravante delimitar, justificadamente, as matérias e os valores impugnados**.

Agravo de Instrumento: contra o despacho que não receber agravo de petição **não suspende** a execução da sentença.



PRESCRIÇÃO NO DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO



-  **Prazo prescricional:** 5 anos, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho (art. 7º, XXIX da CF/88).
-  **Prescrição intercorrente:** 2 anos (art. 11-A).
-  **Início prescrição intercorrente:** exequente **deixa de cumprir determinação** judicial no curso da execução (art. 11-A, §1º).
-  **Declaração da prescrição intercorrente:** pode ser **REQUERIDA** ou declarada de **OFÍCIO** em **qualquer grau** (art. 11-A, §2º).

JURISPRUDÊNCIAS

SÚMULAS DO STF

SÚMULAS VINCULANTES

STF, Súmula Vinculante 1

Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validade e a eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído pela Lei Complementar nº 110/2001.

STF, Súmula Vinculante 4

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

SÚMULAS

STF, Súmula 194

É competente o Ministro do Trabalho para a especificação das atividades insalubres.

STF, Súmula 196

Ainda que exerça atividade rural, o empregado de empresa industrial ou comercial é classificado de acordo com a categoria do empregador.

STF, Súmula 197

O empregado com representação sindical só pode ser despedido mediante inquérito em que se apure falta grave.



STF, Súmula 198

As ausências motivadas por acidente do trabalho não são descontáveis do período aquisitivo das férias.

STF, Súmula 199

O salário das férias do empregado horista corresponde à média do período aquisitivo, não podendo ser inferior ao mínimo.

STF, Súmula 202

Na equiparação de salário, em caso de trabalho igual, toma-se em conta o tempo de serviço na função, e não no emprego.

STF, Súmula 207

As gratificações habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário.

STF, Súmula 209

O salário produção, como outras modalidades de salário prêmio, é devido, desde que verificada a condição a que estiver subordinado, e não pode ser suprimido unilateralmente, pelo empregador, quando pago com habitualidade.

STF, Súmula 213

É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.

STF, Súmula 214

A duração legal da hora de serviço noturno (52 minutos e trinta segundos) constitui vantagem suplementar que não dispensa o salário adicional.

STF, Súmula 215

Conta-se a favor de empregado readmitido o tempo de serviço anterior, salvo se houver sido despedido por falta grave ou tiver recebido a indenização legal.

STF, Súmula 219

Para a indenização devida a empregado que tinha direito a ser readmitido, e não foi, levam-se em conta as vantagens advindas à sua categoria no período do afastamento.

STF, Súmula 220

A indenização devida a empregado estável, que não é readmitido, ao cessar sua aposentadoria, deve ser paga em dobro.

STF, Súmula 221

A transferência de estabelecimento, ou a sua extinção parcial, por motivo que não seja de força maior, não justifica a transferência de empregado estável.



STF, Súmula 227

A concordata do empregador não impede a execução de crédito nem a reclamação de empregado na Justiça do Trabalho.

STF, Súmula 314

Na composição do dano por acidente do trabalho, ou de transporte, não é contrário à lei tomar para base da indenização o salário do tempo da perícia ou da sentença.

STF, Súmula 316

A simples adesão à greve não constitui falta grave.

STF, Súmula 327

O direito trabalhista admite a prescrição intercorrente.

STF, Súmula 349

A prescrição atinge somente as prestações de mais de dois anos, reclamadas com fundamento em decisão normativa da Justiça do Trabalho, ou em convenção coletiva de trabalho, quando não estiver em causa a própria validade de tais atos.

STF, Súmula 403

É de decadência o prazo de trinta dias para instauração do inquérito judicial, a contar da suspensão, por falta grave, de empregado estável.

STF, Súmula 459

No cálculo da indenização por despedida injusta, incluem-se os adicionais, ou gratificações, que, pela habitualidade, se tenham incorporado ao salário.

STF, Súmula 461

É duplo, e não triplo, o pagamento do salário nos dias destinados a descanso.

STF, Súmula 463

Para efeito de indenização e estabilidade, conta-se o tempo em que o empregado esteve afastado, em serviço militar obrigatório, mesmo anteriormente à Lei 4.072/62.

STF, Súmula 464

No cálculo da indenização por acidente do trabalho inclui-se, quando devido, o repouso semanal remunerado.

STF, Súmula 593

Incide o percentual do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sobre a parcela da remuneração correspondente a horas extraordinárias de trabalho.

STF, Súmula 675



Os intervalos fixados para descanso e alimentação durante a jornada de seis horas não descaracterizam o sistema de turnos ininterruptos de revezamento para o efeito do art. 7º, XIV, da Constituição.

STF, Súmula 677

Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.

STF, Súmula 679

A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva.

SÚMULAS DO STJ

STJ, Súmula 353

As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS.

STJ, Súmula 398

A prescrição da ação para pleitear os juros progressivos sobre os saldos de conta vinculada do FGTS não atinge o fundo de direito, limitando-se às parcelas vencidas.

STJ, Súmula 459

A Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de correção monetária, aos débitos com o FGTS recolhidos pelo empregador, mas não repassados ao fundo.

STJ, Súmula 514

A CEF é responsável pelo fornecimento dos extratos das contas individualizadas vinculadas ao FGTS dos Trabalhadores participantes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, inclusive para fins de exibição em juízo, independentemente do período em discussão.

STJ, Súmula 571

A taxa progressiva de juros não se aplica às contas vinculadas ao FGTS de trabalhadores qualificados como avulsos.



SÚMULAS DO TST

TST, Súmula 1 - Prazos processuais

Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial será contado da segunda-feira imediata, inclusive, salvo se não houver expediente, caso em que fluirá no dia útil que se seguir.

TST, Súmula 8 - Juntada de documentos em grau recursal

A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença.

TST, Súmula 9 - Ausência do reclamante

A ausência do reclamante, quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência, não importa arquivamento do processo.

TST, Súmula 16 - Notificação do Reclamado

Presume-se recebida a notificação 48 (quarenta e oito) horas depois de sua postagem. O seu não-recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo constitui ônus de prova do destinatário.

TST, Súmula 18 - Compensação

A compensação, na Justiça do Trabalho, está restrita a dívidas de natureza trabalhista.

TST, Súmula 48 - Compensação

A compensação só poderá ser arguida com a contestação.

TST, Súmula 74 - Confissão

I - Aplica-se a confissão à parte que, expressamente intimada com aquela cominação, não comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor.

II - A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto com a confissão ficta (arts. 442 e 443, do CPC de 2015 - art. 400, I, do CPC de 1973), não implicando cerceamento de defesa o indeferimento de provas posteriores.

III- A vedação à produção de prova posterior pela parte confessa somente a ela se aplica, não afetando o exercício, pelo magistrado, do poder/dever de conduzir o processo.

TST, Súmula 122 - Atestado médico

A reclamada, ausente à audiência em que deveria apresentar defesa, é revel, ainda que presente seu advogado munido de procuração, podendo ser ilidida a revelia mediante a apresentação de atestado médico, que deverá declarar, expressamente, a impossibilidade de locomoção do empregador ou do seu preposto no dia da audiência.

TST, Súmula 126 - Recursos especiais

Incabível o recurso de revista ou de embargos (arts. 896 e 894, "b", da CLT) para reexame de fatos e provas.



TST, Súmula 128 - Depósito Recursal

I - É ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal, integralmente, em relação a cada novo recurso interposto, sob pena de deserção. Atingido o valor da condenação, nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso.

II - Garantido o juízo, na fase executória, a exigência de depósito para recorrer de qualquer decisão viola os incisos II e LV do art. 5º da CF/1988. Havendo, porém, elevação do valor do débito, exige-se a complementação da garantia do juízo.

III - Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito recursal efetuado por uma delas aproveita as demais, quando a empresa que efetuou o depósito não pleiteia sua exclusão da lide.

TST, Súmula 158 - Recurso Ordinário

Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho, em ação rescisória, é cabível recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho, em face da organização judiciária trabalhista.

TST, Súmula 161 - Depósito Recursal

Se não há condenação a pagamento em pecúnia, descabe o depósito de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 899 da CLT.

TST, Súmula 170 - Custas processuais

Os privilégios e isenções no foro da Justiça do Trabalho não abrangem as sociedades de economia mista, ainda que gozassem desses benefícios anteriormente ao Decreto-Lei nº 779, de 21.08.1969.

TST, Súmula 201 - Recurso Ordinário

Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho em mandado de segurança cabe recurso ordinário, no prazo de 8 (oito) dias, para o Tribunal Superior do Trabalho, e igual dilação para o recorrido e interessados apresentarem razões de contrariedade.

TST, Súmula 214 - Irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias

Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão:

- a) de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho;
- b) suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo Tribunal;
- c) que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no art. 799, § 2º, da CLT.

TST, Súmula 245 - Depósito Recursal

O depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso. A interposição antecipada deste não prejudica a dilação legal.

TST, Súmula 259 - Ação Rescisória

Só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do art. 831 da CLT.

TST, Súmula 262 - Intimação no sábado

I - Intimada ou notificada a parte no sábado, o início do prazo se dará no primeiro dia útil imediato e a contagem, no subsequente.

II - O recesso forense e as férias coletivas dos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho suspendem os prazos recursais.



TST, Súmula 263 - Petição Inicial

Salvo nas hipóteses do art. 330 do CPC de 2015 (art. 295 do CPC de 1973), o indeferimento da petição inicial, por encontrar-se desacompanhada de documento indispensável à propositura da ação ou não preencher outro requisito legal, somente é cabível se, após intimada para suprir a irregularidade em 15 (quinze) dias, mediante indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado, a parte não o fizer (art. 321 do CPC de 2015).

TST, Súmula 278 - Embargos de declaração

A natureza da omissão suprida pelo julgamento de embargos declaratórios pode ocasionar efeito modificativo no julgado.

TST, Súmula 283 - Recurso Adesivo

O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe, no prazo de 8 (oito) dias, nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de embargos, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária.

TST, Súmula 341 - Assistente Técnico

A indicação do perito assistente é faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora no objeto da perícia.

TST, Súmula 357 - Prova Testemunhal

Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador.

TST, Súmula 365 - Alçada, Ação Rescisória e Mandado de Segurança

Não se aplica a alçada em ação rescisória e em mandado de segurança.

TST, Súmula 383 - Representação processual

I – É inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração juntada aos autos até o momento da sua interposição, salvo mandato tácito. Em caráter excepcional (art. 104 do CPC de 2015), admite-se que o advogado, independentemente de intimação, exiba a procuração no prazo de 5 (cinco) dias após a interposição do recurso, prorrogável por igual período mediante despacho do juiz. Caso não a exiba, considera-se ineficaz o ato praticado e não se conhece do recurso.

II – Verificada a irregularidade de representação da parte em fase recursal, em procuração ou substabelecimento já constante dos autos, o relator ou o órgão competente para julgamento do recurso designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido (art. 76, § 2º, do CPC de 2015).

TST, Súmula 389 - Competência material

I - Inscreve-se na competência material da Justiça do Trabalho a lide entre empregado e empregador tendo por objeto indenização pelo não-fornecimento das guias do seguro-desemprego.

II - O não-fornecimento pelo empregador da guia necessária para o recebimento do seguro-desemprego dá origem ao direito à indenização.

TST, Súmula 392 - Competência material

Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material, decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido.



TST, Súmula 398 - Revelia na ação rescisória

Na ação rescisória, o que se ataca é a decisão, ato oficial do Estado, acobertado pelo manto da coisa julgada. Assim, e considerando que a coisa julgada envolve questão de ordem pública, a revelia não produz confissão na ação rescisória.

TST, Súmula 406 - Ação Rescisória

I - O litisconsórcio, na ação rescisória, é necessário em relação ao polo passivo da demanda, porque supõe uma comunidade de direitos ou de obrigações que não admite solução díspar para os litisconsortes, em face da indivisibilidade do objeto. Já em relação ao polo ativo, o litisconsórcio é facultativo, uma vez que a aglutinação de autores se faz por conveniência e não pela necessidade decorrente da natureza do litígio, pois não se pode condicionar o exercício do direito individual de um dos litigantes no processo originário à anuência dos demais para retomar a lide.

II - O Sindicato, substituto processual e autor da reclamação trabalhista, em cujos autos fora proferida a decisão rescindenda, possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória, sendo descabida a exigência de citação de todos os empregados substituídos, porquanto inexistente litisconsórcio passivo necessário.

TST, Súmula 408 - Ação Rescisória

Não padece de inépcia a petição inicial de ação rescisória apenas porque omite a subsunção do fundamento de rescindibilidade no art. 966 do CPC de 2015 (art. 485 do CPC de 1973) ou o capitula erroneamente em um de seus incisos. Contanto que não se afaste dos fatos e fundamentos invocados como causa de pedir, ao Tribunal é lícito emprestar-lhes a adequada qualificação jurídica ("iura novit curia"). No entanto, fundando-se a ação rescisória no art. 966, inciso V, do CPC de 2015 (art. 485, inciso V, do CPC de 1973), é indispensável expressa indicação, na petição inicial da ação rescisória, da norma jurídica manifestamente violada (dispositivo legal violado sob o CPC de 1973), por se tratar de causa de pedir da rescisória, não se aplicando, no caso, o princípio "iura novit curia".

TST, Súmula 414 - Mandado de Segurança

I - A tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. É admissível a obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, por aplicação subsidiária ao processo do trabalho do artigo 1.029, § 5º, do CPC de 2015.

II - No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio.

III - A superveniência da sentença, nos autos originários, faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão ou o indeferimento da tutela provisória.

TST, Súmula 415 - Mandado de Segurança

Exigindo o mandado de segurança prova documental pré-constituída, inaplicável o art. 321 do CPC de 2015 (art. 284 do CPC de 1973) quando verificada, na petição inicial do "mandamus", a ausência de documento indispensável ou de sua autenticação.

TST, Súmula 418 - Homologação de acordo

A homologação de acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança.

TST, Súmula 419 - Embargos de Terceiro

Na execução por carta precatória, os embargos de terceiro serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta (art. 676, parágrafo único, do CPC de 2015).



TST, Súmula 425 - Jus Postulandi

O *jus postulandi* das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho.

TST, Súmula 427 - Intimação de Advogados

Havendo pedido expresso de que as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado, a comunicação em nome de outro profissional constituído nos autos é nula, salvo se constatada a inexistência de prejuízo.

TST, Súmula 435 - Julgamento monocrático

Aplica-se subsidiariamente ao processo do trabalho o art. 932 do CPC de 2015 (art. 557 do CPC de 1973).

TST, Súmula 442 - Recurso de revista no rito sumaríssimo

Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade de recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade a Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, não se admitindo o recurso por contrariedade a Orientação Jurisprudencial deste Tribunal (Livro II, Título II, Capítulo III, do RITST), ante a ausência de previsão no art. 896, § 6º, da CLT.

TST, Súmula 453 - Dispensa de perícia

O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização da prova técnica exigida pelo art. 195 da CLT, pois torna incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas.

TST, Súmula 457 - Pagamento de honorários periciais pela União

A União é responsável pelo pagamento dos honorários de perito quando a parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da assistência judiciária gratuita, observado o procedimento disposto nos arts. 1º, 2º e 5º da Resolução n.º 66/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT.

TST, Súmula 460 - Ônus da prova

É do empregador o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do vale-transporte ou não pretenda fazer uso do benefício.

TST, Súmula 461 - Ônus da prova

É do empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos do FGTS, pois o pagamento é fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC de 2015).

TST, Súmula 463 - Justiça Gratuita

I – A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015);

II – No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo.



ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS DO TST (OJ)

OJ 59 da SDI-2 do TST - Carta de fiança bancária

A carta de fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito em execução, acrescido de trinta por cento, equivalem a dinheiro para efeito da gradação dos bens penhoráveis, estabelecida no art. 835 do CPC de 2015 (art. 655 do CPC de 1973).

OJ 93 da SDI-2 do TST - Penhora de faturamento da empresa

Nos termos do art. 866 do CPC de 2015, é admissível a penhora sobre a renda mensal ou faturamento de empresa, limitada a percentual, que não comprometa o desenvolvimento regular de suas atividades, desde que não haja outros bens penhoráveis ou, havendo outros bens, eles sejam de difícil alienação ou insuficientes para satisfazer o crédito executado.

OJ 98 da SDI-2 do TST - Honorários periciais prévios

É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível o mandado de segurança visando à realização da perícia, independentemente do depósito.

OJ 120 da SDI-1 do TST - Assinatura do recurso

I - Verificada a total ausência de assinatura no recurso, o juiz ou o relator concederá prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o recurso será reputado inadmissível (art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015).

II - É válido o recurso assinado, ao menos, na petição de apresentação ou nas razões recursais.

OJ 140 da SDI-1 do TST - Complementação do preparo recursal

Em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se, concedido o prazo de 5 (cinco) dias previsto no § 2º do art. 1.007 do CPC de 2015, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido.

OJ 152 da SDI-1 do TST - Revelia de ente de direito público

Pessoa jurídica de direito público sujeita-se à revelia prevista no artigo 844 da CLT.

OJ 153 da SDI-2 do TST - Penhora de salário

Ofende direito líquido e certo decisão que determina o bloqueio de numerário existente em conta salário, para satisfação de crédito trabalhista, ainda que seja limitado a determinado percentual dos valores recebidos ou a valor revertido para fundo de aplicação ou poupança, visto que o art. 649, IV, do CPC de 1973 contém norma imperativa que não admite interpretação ampliativa, sendo a exceção prevista no art. 649, § 2º, do CPC de 1973 espécie e não gênero de crédito de natureza alimentícia, não englobando o crédito trabalhista.

OJ 200 da SDI-1 do TST - Substabelecimento e mandato tácito

É inválido o substabelecimento de advogado investido de mandato tácito.

OJ 245 da SDI-1 do TST - Atraso das partes

Inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte na audiência.



EXTRA – EXERCÍCIOS (TEC)



São questões de várias bancas (basta excluir das questões as bancas que não te interessam) e níveis (questões simples às complexas). Complemente esse caderno com questões que você já selecionou como favoritas / importantes, para revisar nas semanas anteriores à prova. Aliando este resumo com a resolução de questões você certamente estará MUITO bem preparado(a)! Link: <https://www.tecconcursos.com.br/s/Q2iRM5>